

1510078-27.2019.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, por fato ocorrido no dia 09/09/2019, data da apreensão dos bens, na ação penal nº 1500883-06.2019.8.26.0583 (fls. 322/323, 339 e 347/348).

O tráfico concomitante à posse de objetos furtados indica que esses foram recebidos em pagamento pela venda de drogas.

Portanto, os réus se contradisseram quanto ao comparecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510078-27.2019.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510078-27.2019.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO VENTURA GONÇALVES e outros

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

VITOR HUGO VENTURA GONÇALVES, SILVANO VENTURA e ROGERIO FREDERICO OZANAM NOGUEIRA DE ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre a noite de 08 de setembro de 2019 e as 12h00min do dia seguinte, na Rua Doutor João Franco de Godói, nº 165, Vila Marina, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, receberam, em proveito próprio e alheio, coisas alheias móveis consistentes em uma mochila da marca Caterpillar, uma televisão de 42 polegadas da marca LG e um notebook da marca Asus, bens avaliados em R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), que sabiam ser produtos de crime.

Segundo narra o Promotor de Justiça, os réus praticavam o tráfico de substâncias entorpecentes. Em pagamento pelas drogas que vendiam, aceitavam produtos de origem ilícita e guardavam-nos na residência do denunciado Rogério, situada no endereço

acima mencionado.

Na noite de 08 de setembro de 2019, os objetos acima descritos foram subtraídos da residência de Naim Vieira Almeida.

Após a consumação do furto, os acusados, cômicos da origem espúria dos bens, receberam-nos e guardaram-nos na residência de Rogério.

Em diligência destinada a reprimir o tráfico de drogas, policiais compareceram àquele local e encontraram os objetos furtados, além de substâncias entorpecentes e outros bens de origem ilícita.

A denúncia (fls. 296/298) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/291) e foi recebida em 06 de maio de 2021 (fls. 302).

Citados (fls. 319, 321 e 376), os réus, assistidos por Defensores nomeados (fls. 379), responderam à acusação (fls. 383/386).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 391).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, seguindo-se os interrogatórios dos acusados. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 436/437).

Substituídos os debates por memoriais, o Ministério Público apresentou-os, postulando a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 443/451).

Os Defensores, por sua vez, postularam a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnaram pela desclassificação do fato para o previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal; pela aplicação, em favor de Rogério, da circunstância atenuante da confissão espontânea; pela aplicação, em favor de Vitor Hugo, da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal; pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e pela substituição desta por restritiva de direitos (fls. 455/465).

É o relatório.

DECIDO.

O processo não padece de nulidade nem irregularidade e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Passa-se, portanto, ao julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 19/28), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 29/34), de reconhecimento de objetos (fls. 38), de entrega (fls. 39) e de avaliação (fls. 40), pelo laudo pericial (fls. 280/291) e pela prova oral, colhida sob o contraditório.

Os relatos orais revelaram a autoria da infração penal.

O boletim de ocorrência de fls. 03/04, o laudo pericial (fls. 280/291) e os relatos orais evidenciaram que os objetos descritos na inicial acusatória eram produtos de furto.

A vítima, Naim Vieira Almeida (fls. 436/437), informou que diversos bens foram subtraídos de sua casa, entre eles uma TV, uma smart TV, um notebook, um Iphone, uma bolsa e semijoias. Posteriormente, alguns desses objetos foram encontrados e o depoente reconheceu-os.

A informação de que os bens foram subtraídos da moradia de Naim é compatível com o boletim de ocorrência de fls. 03/04, por meio do qual o ofendido noticiou a ocorrência do fato à polícia.

Não bastassem as declarações orais da vítima, os autores do furto tiveram suas imagens captadas por câmeras de segurança. O laudo pericial (fls. 280/291) descreve a movimentação deles pela via pública.

Segundo o laudo (fls. 280/291), imagens de dois indivíduos foram captadas por câmeras de monitoramento, às 20h18min e às 21h22min. O primeiro deles se deslocou pelo passeio público carregando um aparelho televisor. O segundo teve sua imagem captada enquanto carregava uma televisão e uma mochila.

Ademais, os objetos foram encontrados (fls. 19/28 e 29/34) em local diverso da residência da vítima e ela os reconheceu (fls. 38) como sendo os bens furtados na noite anterior.

A harmonia entre o relato do ofendido e outros elementos de prova evidencia que os bens foram furtados na noite de 08/09/2019.

Eram, portanto, produtos de crime.

As declarações dos réus e das testemunhas convergiram no sentido de que os objetos, na manhã seguinte ao furto, foram encontrados na residência de Rogério, onde também estavam Silvano e Vitor Hugo.

A testemunha Gilson Antônio (fls. 436/437), policial civil, informou que compareceu ao local do fato para apurar a ocorrência do crime de tráfico de drogas, que seria praticado pelos acusados. Após a apreensão de substâncias entorpecentes, vistoriaram a residência de Rogério, uma edícula, situada nos fundos de outra casa. Naquele imóvel, além de drogas, encontraram produtos furtados de diferentes vítimas. Informou que havia drogas próximas aos objetos apreendidos.

A testemunha Márcio Henrique dos Santos Justino de Oliveira (fls. 436/437) informou que trabalhava como investigador de polícia. Na data do fato, compareceram ao local para apurar a ocorrência do crime de tráfico de drogas. Em meio à diligência, realizaram buscas na casa onde os acusados estavam, a qual se tratava de uma edícula, nos fundos de um terreno onde também havia outra residência. Durante as buscas, encontraram substâncias entorpecentes e objetos incompatíveis com a mobília existente na edícula, que era guarneçada por apenas uma cama. Os bens foram levados à Delegacia de Polícia e reconhecidos pelos legítimos proprietários.

As declarações dos acusados convergiram com os relatos das testemunhas, quanto ao local onde estavam os objetos subtraídos. Isto é, os denunciados, em uníssono, asseveraram que os bens estavam na residência de Rogério.

Como os relatos confluíram no sentido de que os bens estavam na casa de Rogério, é inegável que ele os recebeu.

Resta verificar se Rogério tinha conhecimento da origem criminosa dos bens e se os corréus dolosamente concorreram para a ação.

A posse de coisa ilícita faz recair sobre o possuidor o ônus de demonstrar sua boa-fé. Nesse sentido:

(...) A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no HC 331.384/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; j. 22/08/2017; DJe 30/08/2017).

(...) No delito de receptação, sendo flagrado o agente com a res furtiva em seu poder, firma-se a presunção relativa da responsabilidade do réu, momento em que se transfere à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a tarefa de comprovar a licitude da conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em indevida inversão do ônus da prova. (Precedentes) (...). (STJ; Sexta Turma; AgRg no HC 458.917/SC; Relator: Antonio Saldanha Palheiro; j. 06/12/2018; DJe 17/12/2018).

Os acusados, contudo, não se desincumbiram deste ônus.

Interrogado, Rogério Frederico Ozanam Nogueira de Almeida (fls. 436/437) negou a prática do crime. Disse que comprara os objetos às 07h00min ou 08h00min do dia em que policiais compareceram à sua residência, de pessoa a quem não conhecia e com quem conversou exclusivamente pela internet. Negociada a compra e venda, o vendedor entregou os objetos na residência do interrogando. Disse que apagou as mensagens trocadas com o vendedor. Por isso, não as apresentou aos policiais na data do fato. No mesmo dia, anteriormente à chegada de policiais, os corréus compareceram à sua casa, com o intuito de buscar autofalantes que o interrogando consertara. Quando saíram, por volta das 09h30min, foram abordados por policiais, defronte ao imóvel. Disse que Vitor Hugo não estivera na residência do interrogando anteriormente e comparecera ao local para buscar os autofalantes. Asseverou que Silvano nunca ingressara em sua moradia. Declarou que os objetos encontrados em sua casa eram exclusivamente seus e que ignorava sua origem ilícita.

A versão apresentada por Rogério é inverossímil.

Conforme se expôs anteriormente, o laudo pericial (fls. 280/291), o boletim de ocorrência de fls. 03/04 e as declarações do ofendido evidenciam que os bens foram

furtados na noite anterior à apreensão, dia 08/09/2019.

Não parece razoável que, nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, 09/09/2019, os objetos tenham sido anunciados à venda na internet, negociados e entregues. Impossível supor que Rogério, imediatamente depois de receber os bens, ignorando sua origem espúria, tenha apagado todos os registros eletrônicos da negociação realizada.

Além disso, a testemunha Márcio informou que a residência de Rogério, uma edícula, era modesta e guarnecida apenas por uma cama. Nesse contexto, não se afigura razoável a adução de que, de uma só vez, comprara um televisor de 42 polegadas e um notebook.

Acrescente-se que, segundo os policiais e o boletim de ocorrência de fls. 19/28, havia drogas junto aos objetos. Tal circunstância indica que esses foram recebidos em pagamento pela venda de substâncias entorpecentes, conforme se narra na inicial acusatória.

A incompatibilidade entre os bens e o restante do mobiliário da edícula, a ausência de demonstração do álibi invocado e a existência de drogas no cômodo evidenciam que Rogério conhecia a origem criminosa dos objetos, uma vez que os recebeu em contraprestação por drogas.

Tais elementos impedem a conclusão de que Rogério agiu apenas culposamente, pois eram suficientemente significativos, a ponto de afastar qualquer mínima fagulha de boa fé.

Como o dolo é inegável, são impossíveis a absolvição de Rogério e a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP).

Ao receber objetos que sabia serem produtos de crime, o réu Rogério Frederico Ozanam Nogueira de Almeida praticou conduta prevista no caput do artigo 180 do Código Penal.

Inegável que Vitor Hugo Ventura Gonçalves e Silvano Ventura concorreram para o crime.

Assim como Rogério, Silvano e Vitor Hugo negaram a prática da infração penal.

Asseveraram, em resumo, que os objetos estavam sob a posse exclusiva de Rogério.

Todavia, apresentaram relatos incompatíveis com as declarações de Rogério.

Silvano Ventura (fls. 436/437) declarou que estava sendo investigado por policiais da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Como seu telefone celular passara a emitir ruído incomum, acreditava que fora grampeado e entregara o aparelho ao corréu Rogério, para que ele o consertasse. Na data do fato, informou a seu sobrinho, Vitor Hugo, que iria à residência de Rogério, para buscar o celular. Como Vitor Hugo ia pegar caixas de som de Rogério, acompanhou o interrogando até lá. Naquele mesmo dia, o interrogando entregaria 200g de crack para outro indivíduo. Quando saía da casa de Rogério, foi abordado por policiais civis, que encontraram uma balança, crack e maconha consigo. Disse não ter visto TVs, mochila e notebook na residência de Rogério. Negou que tenha recebido os objetos descritos na inicial acusatória. Disse que comercializava drogas, mas não recebia produtos de furto em pagamento, pois a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital emitira um salve, uma ordem, para que ninguém recebesse mercadorias daquela natureza. Além disso, não havia quem as comprasse.

Vitor Hugo Ventura Gonçalves (fls. 436/437) disse que residia numa edícula, nos fundos da casa de seu tio, Silvano. Dias antes do fato, levava autôfalantes para Rogério e pedia que ele os consertasse. Na data do fato, acompanhou Silvano à residência de Rogério, onde buscava duas caixas de som. Naquela ocasião, levava consigo uma porção de cocaína. Quando saíram, levando as caixas de som, foram abordados. Disse que ignorava a existência dos demais objetos na residência do acusado Rogério.

Conforme se expôs, Vitor Hugo e Silvano declararam que compareceram à residência de Rogério para buscar um celular e caixas de som deixadas para reparo. Entretanto, essa versão foi infirmada por Rogério.

Segundo Rogério, aquela fora a primeira vez que Silvano e Vitor Hugo compareceram à sua moradia.

A contradição evidencia a falsidade da adução de que Silvano e Vitor Hugo foram à residência de Rogério exclusivamente para buscar aparelhos deixados para reparo.

Ademais, não há prova alguma de que Rogério prestasse serviços de reparo em equipamentos eletrônicos, nem há notícia de que houvesse em sua casa outros aparelhos deixados para conserto, por outros clientes.

Não é crível que Silvano e Vitor Hugo levassem grande quantidade de crack para a residência de Rogério, se não tivessem o intuito de deixar a droga lá.

Além disso, todos eles foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, por fato ocorrido no dia 09/09/2019, data da apreensão dos bens, na ação penal nº 1500883-06.2019.8.26.0583 (fls. 322/323, 339 e 347/348).

O tráfico concomitante à posse de objetos furtados indica que esses foram recebidos em pagamento pela venda de drogas.

Portanto, os réus se contradisseram quanto ao comparecimento anterior à residência de Rogério; não há prova de que Rogério prestasse serviços de reparo; nem notícia de que, na residência dele, houvesse outros objetos deixados para conserto. Tais elementos demonstram a falsidade do álibi invocado, de que Vitor Hugo e Silvano compareceram ao local para buscar aparelhos eletrônicos anteriormente deixados.

A posse de drogas por todos eles e a condenação no processo de conhecimento nº 1500883-06.2019.8.26.0583 (fls. 322/323, 339 e 347/348) indicam que a residência de Rogério era usada como depósito de bens recebidos em troca de drogas.

Vitor Hugo informou que estava saindo da casa de Rogério com caixas de som.

Conforme se expôs anteriormente, a prova colhida demonstra a falsidade da adução de que ele anteriormente levava as caixas de som para lá. Tais elementos revelam que Silvano e Vitor Hugo estavam a retirar da casa de Rogério equipamentos que nunca levaram para lá.

Como estavam se beneficiando dos bens guardados na casa de Rogério, local onde se guardavam objetos furtados e drogas, é certo que Vitor Hugo e Silvano concorreram com o corréu para o recebimento e guarda dos bens subtraídos de Naim.

Inegável que Vitor Hugo e Silvano estavam cômicos da origem criminosa dos objetos, pois a edícula da casa de Rogério servia especificamente como esconderijo de bens ilícitos e drogas.

Ao concorrerem com Rogério Frederico Ozanam Nogueira de Almeida para o recebimento de objetos que sabiam ser produto de crime, Vitor Hugo Ventura Gonçalves e Silvano Ventura praticaram conduta prevista no artigo 180, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal.

Demonstradas a materialidade e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude e dirimentes da culpabilidade, de rigor a condenação dos réus pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal.

Passa-se, então, à dosagem das penas.

I. Vitor Hugo Ventura Gonçalves.

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal, anoto que os antecedentes do acusado ensejam reincidência, a ser sopesada adiante.

Sua culpabilidade (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta), os motivos e as circunstâncias do delito são normais para esta espécie de crime.

As consequências da ação devem ser negativamente valoradas, haja vista o considerável dano patrimonial causado à vítima, de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) (fls. 40).

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Assim sendo, fixo a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por falta de informações confiáveis sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser o mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que o réu é reincidente (art. 61, I, CP), pois praticou o novo delito após a condenação no processo de conhecimento nº 0000077-79.2018.8.26.0583 (fls. 323/324).

Além disso, a receptação foi realizada para facilitar a execução de outro crime, o tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) (art. 61, II, b, CP). Conforme se expôs na fundamentação, a guarda e a apreensão de substâncias entorpecentes no local evidenciam que os objetos foram recebidos em pagamento pela venda de drogas.

Portanto, está configurada a circunstância agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea b, do Código Penal.

Por outro lado, Vitor Hugo tinha menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (art. 65, I, CP).

Nos termos do artigo 67 do Código Penal, compensam-se parcialmente as agravantes (art. 61, I e II, b, CP) e a atenuante (art. 65, I, CP), e exasperam-se as sanções em 1/6 (um sexto). Com o agravamento, passam-se as penas para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Considerando a reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena corporal será o semiaberto (art. 33, § 2º, CP).

Por não preencher requisito subjetivo (reincidência na prática de crime doloso), o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à concessão de sursis (art. 77, CP).

II. Silvano Ventura.

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que Silvano ostenta péssimos antecedentes, decorrentes das condenações nos processos de conhecimento nº 0005492-89.2017.8.26.0482 (fls. 343), 0016336-16.2008.8.26.0482 (fls. 344), 193/1998 (fls. 371/372), 65/1996 (fls. 372) e 1076/2001 (fls. 372/373).

Consoante anotação de fls. 371, as penas impostas nas ações penais nº 193/1998 (fls. 371/372), 65/1996 (fls. 372) e 1076/2001 (fls. 372/373) foram declaradas extintas em 2007. Portanto, ensejam maus antecedentes.

Ainda que o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida no feito 0005492-89.2017.8.26.0482 (fls. 343) seja posterior ao delito analisado neste processo, aquele crime é anterior, amoldando-se ao conceito de mau antecedente, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgRg no AREsp 243109/SP; Quinta Turma; Relatora: Ministra Laurita Vaz; j. 05.06.2014).

Sua culpabilidade (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta), os motivos e as circunstâncias do delito são normais para esta espécie de crime.

As consequências da ação devem ser negativamente valoradas, haja vista o considerável dano patrimonial causado à vítima, de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) (fls. 40).

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Considerando os péssimos antecedentes e as consequências do fato, fixo a pena-base com exasperação de 1/2 (um meio) sobre o patamar mínimo, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por falta de informações confiáveis sobre a capacidade financeira do denunciado, o valor unitário do dia-multa deve ser o mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que Silvano é reincidente (art. 61, I, CP), pois praticou o novo delito após a condenação nas ações penais nº 0000285-68.2015.8.26.0583 (fls. 342), 0000674-94.2017.8.26.0482 (fls. 342/343) e 0024511-18.2016,8,26.0482 (fls. 345/346).

Conforme se expôs no tópico anterior, a receptação foi empregada para facilitar a execução de outro crime (art. 61, II, b, CP), ou seja, o tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06). A guarda e a apreensão de substâncias entorpecentes no local onde os bens furtados estavam evidenciam que foram recebidos em pagamento pela venda de drogas. Logo, está configurada a circunstância agravante genérica no artigo 61, inciso II, alínea b, do Código Penal.

Considerando a reincidência múltipla (art. 61, I, CP) e a finalidade do crime (art. 61, II, b, CP), agravam-se as penas em 1/2 (um meio), as quais passam para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, pois o réu é reincidente e ostenta péssimos antecedentes (art. 33, §§ 2º e 3º, CP). Embora os corréus também sejam reincidentes, Silvano, diferentemente deles, ostenta péssimos antecedentes. Por isso, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de

liberdade em regime inicial mais severo, isto é, fechado.

Por não preencher requisitos subjetivos (reincidência na prática de crime doloso e maus antecedentes), Silvano não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à concessão de sursis (art. 77, CP).

III. Rogerio Frederico Ozanam Nogueira de Almeida.

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que os registros criminais anteriores de Rogério implicam reincidência, a ser ponderada adiante.

Sua culpabilidade (entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta), os motivos e as circunstâncias do delito não fogem do corriqueiro.

As consequências da ação devem ser negativamente valoradas, haja vista o considerável dano patrimonial causado à vítima, de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) (fls. 40).

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Considerando as consequências do fato, fixo a pena-base com exasperação de 1/6 (um meio) sobre o patamar mínimo, isto é, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por falta de informações confiáveis sobre a capacidade financeira do denunciado, o valor unitário do dia-multa deve ser o mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que Rogério é reincidente (art. 61, I, CP), pois praticou a receptação após a condenação no processo de conhecimento que deu origem à execução nº 0021308-77.2018.8.26.0482 (fls. 340).

Conforme se expôs no tópico anterior, a receptação foi empregada para facilitar a execução de outro crime (art. 61, II, b, CP), o tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06). A guarda e a apreensão de substâncias entorpecentes no local onde os bens furtados estavam evidenciam que foram recebidos em pagamento pela venda de drogas. Logo, está configurada a circunstância agravante genérica no artigo 61, inciso II, alínea b, do Código Penal.

Em que pese a argumentação da Defensora, não está caracterizada a confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), pois Rogério negou a presença de dolo. Portanto, negou a tipicidade da conduta.

Considerando a reincidência (art. 61, I, CP) e a finalidade do crime (art. 61, II, b, CP), agravam-se as penas em 1/3 (um terço). Com o agravamento, as reprimendas passam para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Considerando a reincidência, o denunciado Rogério deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto (art. 33, § 2º, CP).

Por não preencher requisito subjetivo (reincidência na prática de crime doloso), o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar:

a) VITOR HUGO VENTURA GONÇALVES, nascido aos 20/09/1999, natural de Presidente Prudente /SP, filho de Maria de Fátima Ventura e de Sidney Batista Gonçalves, inscrito no RG nº 60.541.260 SSP/SP, pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado;

b) SILVANO VENTURA, nascido aos 05/10/1976, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Aparecida Ventura, inscrito no RG nº 28.660.371 SSP/SP e no CPF nº 366.602.128-09, pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado; e

c) ROGERIO FREDERICO OZANAM NOGUEIRO DE ALMEIDA, nascido aos 03/02/1983, natural de Jaguapitã/PR, filho de Laudelina Goncalves de Almeida e de Luiz Gonzaga Nogueira de Almeida, inscrito no RG nº 34.184.378 SSP/SP e no CPF nº 377.173.028-70, pela

prática do crime descrito no artigo 180, caput, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e a pagar 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Estando ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto aos réus recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoas pobres, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando a recuperação dos bens, deixo de arbitrar valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP).

Cientifique-se a vítima.

Para controle, anoto que os réus estão assistidos por Defensores nomeados por meio do convênio DPE/Toledo (fls. 379).

Transitada em julgado, expeçam-se mandados de prisão, guias de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA